

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4297/2532

ธนาคาร นครหลวง ไทย จำกัด
นาง สุวรรณ ศิลแดน จันทร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 79, มาตรา 296, มาตรา 306

เจ้าหน้าที่ศาลนำประกาศขายทอดตลาดไปส่งให้จำเลยที่ 3 ปรากฏว่าไม่พบจำเลยที่ 3 จึงได้ปิดประกาศที่ทรัพย์ตั้งอยู่ ที่ร้านค้าในหมู่บ้านอันเป็นที่ชุมนุมชนใกล้เคียงที่ทรัพย์ตั้งอยู่ และปิดไว้ที่ป้ายประกาศศาล การปิดประกาศดังกล่าวมิใช่เป็นการปิด ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยที่ 3 ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 79 วรรคแรกการปิดประกาศขายทอดตลาดจึงไม่ชอบ

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ชำระหนี้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดี และนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินที่จำนองไว้ขายทอดตลาด โจทก์เป็นผู้ซื้อได้

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำร้องว่าการขายทอดตลาดที่ดินที่จำนองไม่ชอบเพราะขายต่ำกว่าราคาที่แท้จริง และจำเลยที่ 2 ที่ 3 ไม่เคยทราบประกาศขายทอดตลาดจึงไม่มีโอกาสคัดค้าน

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับจำเลยที่ 2 นั้น ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ศาลชั้นต้นได้นำประกาศขายทอดตลาดไปปิดไว้ที่บ้านเลขที่ 2/4 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีอันเป็นภูมิลำเนาของจำเลยที่ 2 ตามคำฟ้องการปิดประกาศดังกล่าวของศาลชั้นต้นจึงชอบแล้ว ส่วนจำเลยที่ 3 ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่ 1221/8 ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ศาลชั้นต้นจึงขอให้ศาลจังหวัดราชบุรีส่งประกาศขายทอดตลาดให้แก่จำเลยที่ 3 เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดราชบุรีได้นำประกาศดังกล่าวไปส่งให้จำเลยที่ 3 ปรากฏว่าไม่พบจำเลยที่ 3 เห็นบ้านปิดไม่ทราบว่าเป็นจำเลยที่ 3 ไปไหน จึงได้ปิดประกาศให้ทราบทั่วกันที่ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยปิดที่ทรัพย์สินตั้งอยู่ ปิดที่ร้านค้าในหมู่บ้านอันเป็นที่ชุมชนใกล้เคียงที่ทรัพย์สินตั้งอยู่และปิดไว้ที่ป้ายประกาศศาลจังหวัดราชบุรีเห็นว่าการปิดประกาศดังกล่าวมิใช่เป็นการปิด ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของจำเลยที่ 3 ตามนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 79 วรรคแรก การปิดประกาศขายทอดตลาดของศาลจังหวัดราชบุรีจึงไม่ชอบ ถือได้ว่าจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของรวมทรัพย์สินพิพาทไม่ทราบประกาศการขายทอดตลาด การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไปโดยไม่แจ้งให้ทราบซึ่งคำสั่งศาลและวันขายทอดตลาดแก่จำเลยที่ 3 ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีเป็นการดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง มาตรา 296 วรรคสอง และมาตรา 306 ที่ศาลล่างทั้ง

สองมีคำสั่งและคำพิพากษาให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 3 นั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย
ฎีกาจำเลยที่ 3 ฟังขึ้น"

พิพากษากลับเป็นว่า ให้ยกเลิกการขายทอดตลาด ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการขาย
ทอดตลาดใหม่

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมิทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>